Punition 18 : Comportements agressifs et violents

Matériel : Carnet de correspondance, Dictionnaire

Si le travail n'est pas fait sérieusement ou est bâclé, une autre heure de retenue sera donnée pour le recommencer dans sa totalité.

Article 131-13 du Code Pénal

« Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros.

Le montant de l'amende est le suivant :

1. 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;
2. 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;
3. 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;
4. 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;
5. 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. »

Classification des infractions

1re classe	Diffamation et injure non publiques
2e classe	Atteintes à l'intégrité physique sans ITT par maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de sécurité ou de prudence
3e classe	Menaces de violences et bruits, tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui
4e classe	Diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe en raison : ethnie, nation, race, religion Violences volontaires n'ayant entraîné aucune ITT
5e classe	Violences volontaires ayant entrainé une ITT inférieure ou égale à 8 jours, Atteintes à l'intégrité physique par maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de sécurité ou de prudence ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois, Atteintes physiques ayant entrainé aucune ITT par la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité (faute caractérisée).

Article R621-2 du Code pénal

« L'injure non publique envers une personne, lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocation, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe. »

Article R623-1 du Code Pénal

« […] La menace de commettre des violences contre une personne, lorsque cette menace est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe. »

Article 434-5 du Code Pénal

« Toute menace ou tout autre acte d'intimidation à l'égard de quiconque […] est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »

Article 433-5 du Code Pénal

« Constituent un outrage puni de 7 500 euros d'amende les **paroles, gestes ou menaces**, les **écrits ou images** de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques **adressés à une personne chargée d'une mission de service public**, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.

Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Lorsqu'il est **adressé à une personne chargée d'une mission de service public** et que les faits ont été commis **à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif**, ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »

1) **Recopie les paragraphes du règlement intérieur que tu as enfreint (Chapitre B)**
2) **Décris avec précision les propos et/ou les gestes que tu as eu et qui ont conduit à ta punition.**
3) **Explique comment TU aurais réagi si c'est toi qui avais été la victime.**
4) **Avec le dictionnaire, recopie la définition des mots suivants : agression – intimidation – violence – menace – outrage – respect.**
5) **Dans la liste des infractions donnée par l'article 131-13 du Code Pénal, recopie le type d'infraction à laquelle ton comportement correspond.**
6) **D'après la loi, que risques-tu si l'élève victime de tes propos ou de tes gestes porte plainte ?**
7) **D'après la loi, que risques-tu si le professeur victime de tes propos ou de tes gestes porte plainte ?**
8) **Rédige une lettre d'excuse de 10 lignes minimum.**